

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 10/12/2019 entre **TABIQUES ESCOBAR SPA. R.U.T: 76.826.236-5**
Domiciliado en CALLE DOS # 669, PUENTE ALTO y don
Hector Julio Castillo Espinoza R.U.T. 5.542.894-8 de
Nacionalidad CHILENA nacido el 26/10/1949 domiciliado en
Los Sauces 4841 Quinta Normal, estado Civil Separado
procedente de SANTIAGO.

Se ha convenido el siguiente **CONTRATO DE TRABAJO**, para cuyos efectos las partes convienen denominarse, **EMPLEADOR Y TRABAJADOR**, respectivamente.

1°.- El trabajador se compromete a ejecutar el trabajo de cuarto Quintero en la obra transitoria o establecimiento Edif Ecuador.

2° El contrato tendrá una duración por faena hasta que se complete arreglo e instalación de las desde la fecha de ingreso, prestando servicios en la obra Ecuador, ubicada en calle Avenida Ecuador 1446 Est. Central. Sin embargo, el trabajador declara conocer y aceptar que, dada la naturaleza de la obra, puede que al empleador se haga necesario ir programando anticipadamente la separación de los distintos trabajadores que ejecuten labores similares, a fin que la separación de estos se produzca de manera paulatina y sucesiva. Las partes convengan que se reconocerá el tiempo prestado para la anterior, con lo que se estaría reconociendo la antigüedad, hecho que tendría incidencia cuando termine el nuevo contrato en caso que corresponda pagarse la indemnización por años de servicio.

3°.- La jornada de trabajo será: lunes a viernes.

De lunes a viernes de: 08:00 a 13:00 hrs. y de 14.00 a 18:00 hrs.

4°.- El tiempo extraordinario se pagará con el recargo legal y se cancela conjuntamente con el respectivo sueldo

5°.- El empleador se compromete a remunerar al trabajador con un sueldo **base mensual de \$ 301.000.- (TRESCIENTOS UN MIL PESOS).** Mas la gratificación pagada mensualmente con un tope 4,75% Ingresos Mínimos Mensual, Las remuneraciones se pagarán **en el lugar de trabajo** por periodos **mensuales**, Vencidos en dinero efectivo, moneda nacional y del monto de ellas el empleador hará deducciones que establecen las leyes vigentes.

6°.- El empleador se compromete a suministrar al trabajador los siguientes beneficios que aprecian las partes en forma que se indica:

Asignación de colación de \$ 0.- por Mes trabajado.

Asignación movilización de \$ 0.- por Mes trabajado.

7° Serán obligaciones del trabajador:

- Desempeñar, en forma fiel y eficiente, las labores que se le encomiendan, debiendo acatar las órdenes de sus jefes Directos y/o Ejecutivos de Empresa.
- Concurrir diariamente a sus labores y dar estricto cumplimiento al horario de trabajo que se ha convenido.
- Utilizar los implementos de seguridad que corresponden dada la naturaleza del trabajo que se encuentre desempeñando.
- Dar estricto cumplimiento al reglamento interno de seguridad y demás normas de aplicación general dentro de la empresa.
- En general, cumplir con todas las obligaciones que emanen de su condición de "Trabajador", las que le imponen el presente contrato y la legislación vigente.

8° Serán causales de terminación del presente Contrato de Trabajo, las contenidas en los Art. 159° y 160° del Código del Trabajo, y las que en el futuro se establezcan, todas las causales se dan o se darán por conocidas, entendiéndose que forman parte integrante del presente Contrato.

TABIQUES ESCOBAR S
RUT 76.826.236-5

las que a continuación se señalan, considerándolas por si mismas, causales de terminación inmediata del Contrato:

- a) Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo o introducir esta clase de bebidas a los recintos de trabajo.
- b) Negarse a trabajar sin causa justificada, en la obra o labor que se le asigne, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato y ejecutar trabajo lento, considerándose como tal, aquel cuyo rendimiento sea inferior a un 20% al normal.
- c) Infringir las normas de Seguridad y/o Reglamento Interno Publicado en la Obra, el cual se considera parte integrante del presente Contrato y que el "Trabajador" declara conocer y aceptar.
- d) El hecho que el Trabajador preste servicios, remunerados a o no a otra Empresa o firma relacionada con las actividades que desarrolla por: Y / O dedique su tiempo a negocios o actividades particulares, salvo autorización expresa dada por escrito por parte de la **EMPLEADORA**.
- e) Comunicar o transmitir a terceros datos confidenciales relacionados con los negocios de la empresa empleadora o de clientes de esta.
- f) En el desempeño de sus Labores el trabajador queda obligado a cumplir estrictamente las instrucciones verbales o escritas que reciba de sus **JEFES**; las normas y reglamentos vigentes en la empresa, guardar la más absoluta reserva de las operaciones del empleador; aun aquellas en las cuales no le haya correspondido participar directamente; trabajar exclusivamente para la empleadora, no pudiendo desempeñar ninguna otra actividad lucrativa dentro de las horas de trabajo, o fuera de ellas si constituyen competencia desleal, hacer uso indebido del nombre del empleador o aprovechamiento de informaciones a las que ha tenido acceso por el hecho de trabajar para la empresa, todo ello salvo expresa y previa autorización escrita de ésta, y a desempeñar los trabajos concernientes a su empleo en la forma más eficiente posible.
- g) La inobservancia de cualquiera de estas obligaciones, como asimismo, la falta de los deberes de honorabilidad, moralidad o sobriedad que son inherentes al cargo, constituirán falta grave para los efectos de lo dispuesto en la Legislación Laboral aplicable a, "**INCUMPLIMIENTO GRAVE A LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE EL CONTRATO**".
- h) Cualquier otra prestación, ocasional o periódica, que el empleador otorgue al trabajador, fuera de las que lo obligan de acuerdo con este contrato o con las disposiciones legales en vigor, entenderá otorgada a título de mera liberalidad, no dará derecho alguno al trabajador y el empleador podrá suspenderla o modificarla a su entero arbitrio. Las causales antes expresadas tendrán el carácter de esencial y determinantes configurando ellas individualmente por si mismas la causal de terminación del presente contrato.

9° En caso de **inasistencia** al trabajo por enfermedad u otra causa, el **TRABAJADOR** deberá justificarla el correspondiente certificado médico, otorgado dentro de las 24 horas siguientes desde que dejó de asistir al trabajo.

10°.- Se entiende incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a la fecha de suscripción y que tengan relación con él.

11° Se deja constancia que don Hector Julio Castillo Espinoza Ingreso al servicio el 10/12/2018.

12° EL presente Contrato se firma en tres ejemplares, quedando uno de estos en poder del trabajador.

FIRMA DEL TRABAJADOR

RUT: 5.542.894-8

FIRMA DEL EMPLEADOR

RUT: 76.826.236-5

TABIQUES ESCOBAR SpA
RUT 76.826.236-5